福州市台江区鳌峰街道“11·3”一般道路交通生产安全事故调查报告

编制单位：福州市台江区政府事故调查组

2024 年 2 月 29 日

目 录

一、事故发生单位及相关单位概况.....2
（一）事故发生单位及相关人员概况.....2
1.事故发生单位概况.....2
2.事故车辆情况.....2
3.事故有关人员情况.....3
（二）事故发生经过.....3
（三）事故现场情况.....3
（四）人员伤亡和直接经济损失情况.....4
二、事故应急处置及评估情况.....4
（一）事故信息接报及响应情况.....4
（二）事故现场应急处置情况.....4
（三）医疗救治及善后情况.....4
（四）事故救治和善后情况.....4
三、事故原因分析.....5
（一）直接原因分析.....5
（二）间接原因分析.....5
（三）事故车辆技术鉴定情况.....6
四、有关责任单位存在的主要问题 7
五、对有关责任人员和责任单位的处理意见.....7
（一）采取强制措施人员建议.....7
（二）对事故有关责任人和责任单位的行政处罚建议.....7
六、事故防范和整改措施.....8

（一）进一步加强对运输企业的行业监管.....8
（二）进一步落实企业安全生产主体责任.....9
（三）更加广泛开展道路交通安全宣传教育.....9
附件.....10
事故调查组成员名单及签名表.....10

2023年11月3日5时09分许，福州鑫福杭冷链物流有限公司一辆闽A25T7Y轻型厢式货车沿鳌峰路由西往东行驶至台江区鳌峰路鼓山大桥西引桥附近路段，遇许贞美由北往南通过人行横道，因超速（经检测速度为61±1km/h）驾驶，未确保安全停车让行，车头前侧区域与许贞美相撞，造成车辆局部受损，许贞美当场死亡的一般交通事故。直接经济损失约48.2万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号令）以及省办《防范道路运输车辆事故安全风险十项措施》（闽安委办〔2022〕73号）文件规定，2024年1月22日，由区应急管理局牵头组织成立事故调查组，组长由区委常委、区政府副区长郑寅球担任，成员由区应急管理局、台江交警大队、市道运中心台江分中心、区建设局、区人社局、区总工会、鳌峰街道办事处组成，并邀请区监察委、驻司法局纪检组、闽侯县安办派员参加，对该起事故进行调查处理。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展事故调查工作，通过现场勘察、调查取证，查清了事故发生的经过、原因和人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议，针对事故暴露出的问题提出了防范措施。

经调查认定，福州市台江区鳌峰街道“11.3”一般道路交通事故是一起因货车驾驶员行经事故附近路段未确保安全，遇行人横穿人行横道未停车让行的一般道路运输生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关人员概况

1.事故发生单位概况

福州鑫福杭冷链物流有限公司（统一社会信用代码：9135012******），公司注册地址为福建省福州市闽侯县荆溪镇埔前村埔前98-3号，注册时间2022年04月01日，法定代表人吴永光，经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；生鲜乳道路运输；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：运输货物打包服务；国内货物运输代理；装卸搬运和运输代理业（不包括航空客货运代理服务）；停车场服务；装卸搬运；机械设备租赁；包装服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2.事故车辆情况

闽A25T7Y轻型厢式货车，厂牌型号：福田牌BJ5049V8BEA-FA，车辆识别代号：LVBV3JBB7GJ094922，发动机号：89892557，登记所有人：福州鑫福杭冷链物流有限公司，地址：福建省福州市闽侯县荆溪镇埔前村埔前98-3号，使用性质：货运，外廓尺寸长5995cm，宽2250cm，高3000cm，排量：3760ml，整备质量：4495kg，行驶证检验有效期至2024年4月。初次登记日期：2017年04月11日，车辆状态：正常（事故发生后已做报废处理），交强险及商业险均投保于中国平安财产保险股份有限公司连江支公司，交强险保单号：113190539020156828899，有效期：2023年4月29日至2024年04月28日；商业险保单号：

11319053902015682897，有效期：2023年4月29日至2024年04月28日。

3.事故有关人员情况

董辉，男，汉族，1995年02月12日出生，户籍地住址：福建省闽侯县xxxxxxx12号，暂住地：福建省闽侯县xxxxxxx12号，驾驶证号：35012119xxxxxxxx13，档案编号：35010xxxxx93，准驾：C1，驾驶证状态：正常，事故中驾驶福州鑫福杭冷链物流有限公司所有的闽A25T7Y轻型厢式货车。

许贞美，女，汉族，1949年11月19日出生，户籍所在地：福建省福州市台江区xxxxxxx10座B区1梯2007单元，身份证号码：35010319xxxxxxxx44，在事故中其步行，当场死亡。

（二）事故发生经过

2023年11月3日5时09分许，董辉超速（经检测速度为61±1km/h）驾驶闽A25T7Y轻型厢式货车沿鳌峰路由西往东行驶至台江区鳌峰路鼓山大桥西引桥附近路段，许贞美由北往南通过人行横道，董辉未确保安全停车让行，发生了闽A25T7Y轻型厢式货车车头前侧区域与许贞美相撞，造成车辆局部受损，许贞美当场死亡的交通事故。

（三）事故现场情况

现场位于福州市台江区鳌峰路鼓山大桥西引桥附近路段，道路呈东西走向，东往鳌港路方向，西往福光南路方向；道路双向六车道，中心花圃隔离，事故附近路段划有一条南北走向的人行横道，路段设有50km/h限速牌。沥青路面，路面平坦、干燥，视线良好。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

本起事故共造成1人死亡，货车车头受损，直接经济损失约48.2万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2023年11月3日5时12分许，福州市公安局交通警察支队台江大队接到福州市公安局指挥中心警情称在闽A257TY在鼓山大桥西引桥上桥处刮到人（警情号35010020231103000548），5时30分福州市公安局交通警察支队台江大队民警到达现场。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后董辉下车拨打“110”报警，并给许贞美做心肺复苏，“120”到现场后抢救无效死亡。

（三）医疗救治和善后情况

2023年11月3日5时25分，120医疗救护车到达现场抢救无效死亡。事故发生后，福州市公安局交通警察支队台江大队积极协调先期赔偿事宜，事故各项善后工作措施得当，平稳有序。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，公安、医疗等部门能够及时启动响应，迅速赶赴现场开展应急处置和组织开展救援行动，应急处置措施得当。

三、事故原因分析

根据福州市公安局交通警察支队台江大队2023年12月11日出具的《道路交通事故认定书》（第350103120230000056号）、闽侯县交通运输局做出的《行政处罚决定书》（NO:0088494）、事故调查组对相关单位、人员的调查笔录、专家鉴定意见以及调取

的事故现场的视频监控，对造成这次事故的原因分析如下:

（一）直接原因

当事人董辉超速驾驶机动车行经事故附近路段未确保安全，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶，行驶速度超过限速标志标明的最高时速，遇行人横穿人行横道未停车让行，其行为违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款[1]、第四十二条第一款[2]、第四十七条第一款[3]有关规定。其行为与事故发生有直接因果关系，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

福州鑫福杭冷链物流有限公司企业安全教育培训落实不到位，未如实记录安全生产教育和培训情况；未能保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[4]、第四款[5]的规定。

（三）事故车辆技术鉴定情况

1.董辉驾驶闽 A25T7Y 轻型厢式货车沿鳌峰路由西往东行驶

---

[1][?]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款 机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。

[2][?]《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条第一款 机动车上道路行驶，不得超过限速标志标明的最高时速。在没有限速标志的路段，应当保持安全车速。

[3][?]《中华人民共和国道路交通安全法》第四十七条第一款 机动车行经人行横道时，应当减速行驶；遇行人正在通过人行横道，应当停车让行。

[4][4]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[5][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 第二款 生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

的时间、地点（见报警记录、现场勘查笔录、现场照片、现场图、当事人董辉询问笔录、路面监控视频）；

2.许贞美步行在人行横道上由北往南通过鳌峰路（见报警记录、现场勘查笔录、现场照片、现场图、当事人董辉询问笔录、路面监控视频）；

3.董辉驾驶闽A25T7Y轻型厢式货车沿鳌峰路由西往东行驶与在人行横道上步行的许贞美发生碰撞（见南方司法鉴定中心【2023】车痕鉴字第1385号《见南方司法鉴定意见书》）；

4.董辉送检的血液中未检出乙醇，未检出甲基苯丙胺、氯胺酮、吗啡成分（见南方司鉴中心【2023】毒鉴字第202311032号、南方司法鉴定中心【2023】醇鉴字第4667号《见南方司法鉴定意见书》）

5.许贞美送检的血液中未检出乙醇、未检出甲基苯丙胺、氟胺酮、吗啡成分（见南方司鉴中心【2023】毒鉴字第202311035号、南方司法鉴定中心【2023】醇鉴字第4672号《见南方司法鉴定意见书》）

6.董辉驾驶的闽A25T7Y轻型厢式货车制动系统、转向系统、灯光系统符合运行安全状态要求（见南方司法鉴定中心【2023】车痕（C）鉴字第2965号《见南方司法鉴定意见书》）；

7.董辉驾驶的闽A25T7Y轻型厢式货车事故发生时的平均行驶速度为61±1km/h（见南方司法鉴定中心【2023】车速鉴字第775号《见南方司法鉴定意见书》）；

8.许贞美符合因交通事故致颅脑损伤死亡（见现场勘查笔录，现场照片、现场图、路面监控视频、南方司鉴中心【2023】病鉴字

第421号《见南方司法鉴定意见书》）。

四、有关责任单位存在的问题

福州鑫福杭冷链物流有限公司，对驾驶员教育培训不够，驾驶员安全意识、安全技能和现场处置能力不得力。福州鑫福杭冷链物流有限公司对本起事故发生负有责任。

五、对有关责任人和责任单位的处理意见

（一）司法机关采取强制措施人员建议

董辉，男，闽A25T7Y轻型厢式货车驾驶人，涉嫌交通肇事罪，建议由交警部门移交司法机关追究其刑事责任。

（二）对事故有关责任人和责任单位的行政处罚建议

1.吴永光，未全面履行生产经营单位主要负责人安全生产职责。组织制定并实施本单位教育和培训计划工作落实不到位，导致从业人员董辉没有熟悉掌握安全生产规章制度和安全操作规程，行驶速度超过限速标志标明的最高时速，遇到没有交通信号灯的人行横道没有减速，遇到行人横穿也没有采取“打方向”的紧急避险措施，造成亡人事故发生。建议由福州市台江区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》对其进行行政处罚。

2.福州鑫福杭冷链物流有限公司，安全教育培训落实不到位，未如实记录安全生产教育和培训情况；未能保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施。福州鑫福杭冷链物流有限公司对本起事故发生负有责任。根据《最高人民法院关于安监部门是否有权适用〈安全生产法〉及〈生产安全事故报告和调查处理条例〉对道

路交通安全问题予以行政处罚及适用法律问题的答复》[6]（2010行他字第12号）答复的意见，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[7] 对企业进行处罚不妥，鉴于闽侯县交通局已经以违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第四款[8]处罚，建议不再予以处罚。

六、事故防范措施建议

为认真吸取教训，举一反三，采取措施，加强道路交通安全管理工作，防止同类事故的重复发生。事故调查组结合本次事故暴露出来的问题，提出事故防范措施建议如下:

（一）进一步加强对运输企业的行业监管

道路交通运输部门要进一步严格督促各类运输企业切实落实安全生产主体责任，监督运输企业健全安全生产规章制度，完善客货运车辆驾驶人管理制度，切实落实奖惩机制。公安部门对日常执法过程中查处的车辆交通违法行为要及时抄告给车辆所属企业所在地的交通运输部门，严格落实“一超四罚”。

（二）进一步落实企业安全生产主体责任

企业要深刻吸取事故教训，认真落实企业安全生产主体责

---

[6][?]《最高人民法院关于安监部门是否有权适用<安全生产法>及<生产安全事故报告和调查处理条例>对道路交通安全问题予以行政处罚及适用法律问题的答复》运输企业违反《安全生产法》第二十一条规定的，安监部门可以适用《安全生产法》第八十二条第三款予以处罚。未履行安全生产教育和培训义务不是发生交通事故直接原因的，安监部门适用《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十七条对相关运输企业实施行政处罚不妥。

[7][?]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[8][?]《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第四款项 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款：（四）未如实记录安全生产教育和培训情况的；

任，加强对驾驶员和车辆的管理，要加强道路交通安全法律法规、安全行车常识、典型事故案例等内容的宣教培训，提高驾驶人安全素质，杜绝疲劳驾驶、分心驾驶等行为，特别是强化雨天行车的安全意识，确保雨天慢行谨慎驾驶，保持安全车距。

（三）更加广泛开展道路交通安全宣传教育

街道和交警部门要加大交通安全宣传投入，创新宣传方式方法，多方位、多渠道宣传各类货车违法和事故典型案例，重点宣传高速公路违法停车、疲劳驾驶、分心驾驶等行为的危险性以及发生事故后正确的现场处置方法。通过交通安全宣传全社会齐抓共管，不断提升参与者遵章守法意识。

鳌峰路鼓山大桥西引桥附近的人行横道

“11•3”道路交通亡人事故调查组

2024 年 2 月 28 日